

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục
Mã thủ tục	1.009505
Số quyết định	1082/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Chứng khoán
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ thành viên, quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục đến UBCKNN.

Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoàn thiện hồ sơ và gửi đến UBCKNN.

Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ, UBCKNN ra quyết định chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trường hợp hợp nhất, sáp nhập quỹ có kết hợp với chào bán chứng chỉ quỹ, quỹ phải tuân thủ các quy định về chào bán có liên quan.

Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc hợp nhất, sáp nhập, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đối với quỹ hình thành sau hợp nhất hoặc hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập cho quỹ hình thành sau sáp nhập.

Bước 7: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 8: UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 9: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBCKNN có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoàn thiện hồ sơ và gửi đến UBCKNN.

Bước 10: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

□ Lưu ý: Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn thiện hồ sơ niêm yết, niêm yết bổ sung chứng chỉ quỹ đóng, quỹ đầu tư bất động sản trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: * Trường hợp quỹ thành viên, bổ sung		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia góp vốn lập quỹ thành viên của quỹ sau hợp nhất, sáp nhập - Mẫu số 93 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.	Mẫu số 93 - danh sách nhà đầu tư.docx	1 bản chính
+ Hợp đồng lưu ký tài sản của quỹ hợp nhất, quỹ nhận sáp nhập (nếu có);		1 bản chính

Trường hợp 2: * Trường hợp quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục, bổ sung:

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt của quỹ hợp nhất, quỹ nhận sáp nhập theo Mẫu Phụ lục III, V ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính.	Phụ lục III - bc bạch.docx Phụ lục V.docx	1 bản chính
+ Công văn của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận hủy niêm yết, hủy đăng ký, lưu ký chứng chỉ quỹ của quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập.		1 bản chính
+ Hợp đồng giám sát tài sản với ngân hàng giám sát của quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập kèm theo báo cáo đánh giá của các ngân hàng giám sát về các nội dung tại phương án hợp nhất, sáp nhập bao gồm: nguyên tắc xác định công nợ, tài sản và giá trị tài sản ròng tại ngày hợp nhất, sáp nhập; nguyên tắc chuyển đổi và xác định tỷ lệ chuyển đổi; phương án và nguyên tắc chuyển giao tài sản giữa các quỹ; số lượng chứng chỉ quỹ dự kiến lưu hành của quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập;		1 bản chính

Trường hợp 3: 1) Hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Điều lệ quỹ hợp nhất hoặc Điều lệ quỹ nhận sáp nhập sửa đổi - Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.	Phụ lục I.docx	1 bản chính
+ Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập quỹ đầu tư chứng khoán /công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 96 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;	Mẫu số 96.docx	1 bản chính
+ Biên bản họp và nghị quyết của các Đại hội nhà đầu tư thông qua việc hợp nhất, sáp nhập, th		1 bản chính

ông qua hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và Điều lệ quỹ hợp nhất, quỹ nhận sáp nhập;		
+ Giấy đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ;	Mẫu số 94 giấy đề nghị klq.docx	1 bản chính

Trường hợp 4: 2. Hồ sơ đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Báo cáo kết quả thực hiện phương án hợp nhất, sáp nhập, kết quả thực hiện chuyển nhượng (nếu có), kết quả chào bán chứng chỉ quỹ (nếu có);		1 bản chính
+ Danh mục tài sản của quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập.		1 bản chính
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ của các quỹ bị hợp nhất, bị sáp nhập;		1 bản chính
+ Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ/Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán - Mẫu số 94 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;	Mẫu số 94 giấy đề nghị klq.docx	1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	30 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	+ Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; ☐ ☐ + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; ☐ ☐ + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; ☐ ☐ + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ.
Qua bưu điện	30 ngày	2.000.000 VNĐ, 1.000.000 VNĐ	+ Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; ☐ ☐ + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; ☐ ☐ + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; ☐ ☐ + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ.
Trực tiếp	30 ngày	2.000.000 VNĐ,	+ Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCK

		1.000.000 VNĐ	NN nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; □ □ + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; □ □ + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ. , + Bước 5: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận đủ hồ sơ đề nghị chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ; □ □ + Bước 10: 30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đầy đủ và hợp lệ.
--	--	---------------	---

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.	Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP
Thông tư quy định mức thu, miễn một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân	64/2025/TT-BTC
Nghị định 155/2020/NĐ-CP	155/2020/NĐ-CP
Luật 54/2019/QH14	54/2019/QH14
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán	25/2022/TT-BTC
Thông tư 98/2020/TT-BTC	98/2020/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

* Trường hợp quỹ thành viên:

- 1) Quỹ thành viên được hợp nhất, sáp nhập với một quỹ thành viên khác theo nghị quyết các Đại hội nhà đầu tư của các quỹ thành viên bị hợp nhất, bị sáp nhập và nhận sáp nhập.
- 2) Quỹ thành viên hình thành sau hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng các điều kiện:
 - a) Vốn góp tối thiểu là 50 tỷ đồng;
 - b) Có từ 02 đến 99 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - c) Do 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý;
 - d) Tài sản của quỹ thành viên được lưu ký tại 01 ngân hàng lưu ký độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

* Trường hợp quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản:

- 1) Quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản được hợp nhất, sáp nhập với một quỹ quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản khác theo quyết định của các Đại hội nhà đầu tư.
- 2) Quỹ hình thành sau hợp nhất, sáp nhập phải đáp ứng các điều kiện:
 - a) Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ;
 - b) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ hợp nhất hoặc Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ nhận sáp nhập

Mã: KQ.G12.000118

Quyết định chấp thuận hợp nhất, sáp nhập quỹ đóng, quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hoán đổi danh mục

Mã: KQ.G12.000135

+ Văn bản từ chối (nêu rõ lý do).

Mã: KQ.G12.001213

TỪ KHÓA

MÔ TẢ

